TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA
Avenida 22, s/n, Jardim Maringá, CEP 68530-000, Rio Maria/PA
Telefones: (94) 3428-1108/1439 | E-mail: protocoloriomaria@tjpa.jus.br

PROCESSO: 0800017-21.2025.8.14.0047
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REU: MUNICÍPIO DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ
OUTROS INTERESSADOS: [MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI), LORENA DE PAULA SALES (INTERESSADO)]

Vistos, []

SENTENÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ propôs Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE RIO MARIA e o ESTADO DO PARÁ, ambas as partes devidamente qualificadas.

Em 10/01/2025, foi deferida tutela de urgência, determinando o fornecimento de 3 latas semanais, da fórmula especial NEOCATE ao menor Benício Augusto de Paula Sales Lima (APLV), além de ofício à SESPA para cooperação.

Posteriormente, em 14/02/2025, foi juntado termo de entrega. Em 27/06/2025, o Município requereu a adequação da obrigação para 9 latas/mês de NEOCATE LCP 400g, com base em prescrição médica atualizada.

O Ministério Público, em manifestação de 10/07/2025, concordou com o ajuste, pediu a manutenção da multa cominatória e a realização de reavaliações médicas e nutricionais periódicas.

A prova é exclusivamente documental e suficiente, razão pela qual passo ao julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

É o relatório.

DECIDO.

A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição (art. 196, CF), sendo dever solidário dos entes federativos garanti-lo (Tema 793, STF).

O fornecimento de medicamento/insumo essencial, prescrito por médico, enquadra-se na obrigação estatal, em conformidade com a Lei nº 8.080/1990.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública (arts. 536 e 537 do CPC), como forma legítima de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer.

No caso, a liminar concedida já vem sendo cumprida. Contudo, a prescrição atualizada exige adequação do quantitativo para 9 latas/mês, medida técnica que reflete a real necessidade do menor. O Ministério Público anuiu e propôs reavaliações periódicas, o que garante acompanhamento terapêutico contínuo e racionalidade no uso dos recursos.

Dessa forma, a solução mais adequada é a confirmação da tutela provisória, com os ajustes necessários.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para:

CONFIRMAR a tutela provisória, determinando que o MUNICÍPIO DE RIO MARIA forneça ao menor 9 (nove) latas por mês da fórmula NEOCATE LCP 400g, conforme prescrição atualizada, até ulterior determinação médica;

MANTER a multa diária fixada na decisão (ID 134595508), a incidir em caso de atraso ou descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas;

DETERMINAR que os requeridos promovam e custeiem reavaliação médica e nutricional em 60 (sessenta) dias, e nas periodicidades posteriores que forem indicadas, juntando-se aos autos relatórios e receituários atualizados;

OFICIAR à SESPA para assegurar o apoio logístico e de abastecimento, em observância ao regime de cooperação interfederativa;

INTIMAR os requeridos para que, em 10 (dez) dias, apresentem cronograma de dispensação mensal e comprovem o agendamento da primeira reavaliação;

CIÊNCIA ao Ministério Público e INTIMAR a genitora do menor para acompanhar e informar eventual irregularidade no fornecimento.

Sem custas e honorários, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as devidas cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rio Maria/PA, datado e assinado eletronicamente.

EDIVALDO BECKMAN SALDANHA SOUSA
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: EDIVALDO BECKMAN SALDANHA SOUSA - 04/09/2025 14:33:27
https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25090414332690000000140689550
Número do documento: 25090414332690000000140689550